

عقد عمل محدد المدة طبقا لقانون العمل 14 لسنة 2025

انه فى يوم الموافق // م

تحرير هذا العقد فيما كل من :-

الطرف الاول شركة.....ويمثله.....مقرها.....

الطرف الثانى.....ويحمل بطاقة رقم قومى.....المقيم فى.....

تمهيد

حيث ان الطرف الاول يرغب فى الاستعانة بخدمات بعض الاشخاص ذوى كفاءه وخبره معينه لمباشرة بعض الاعمال بالكيفية والمستوى المقررين بمعرفة الشركة والموضحين بوصف العمل الذى سيؤديه العامل للشركة لفترة محدوده حسبما تتطلبه ظروف ومقتضيات العمل وحيث يقر العامل بان لديه الخبره اللازمه والمقدره الكافيه للقيام بالتزامات والواجبات الناشئه عن هذا العقد بالكيفية والمستوى الذين تحتاجهما الشركة ولما كان الامر والحال كذلك وبناء على مقدمه فان الشركة توافق على التحقق العامل بها ويوفق العامل على اداء الاعمال المنصوص عليها بالعقد طبقا لاحكام قانون العمل المصرى المعمول به فى البلاد والقرارات المنفذه له ولانحتى نظام العمل الاساسى والجزاءات المعتمدة بالشركة .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد ويكمله ويفسره عند المقتضى ويتعين على العامل ان يراعه فى جميع الاوقات قانون العمل وتعديلاته .

البند الثانى الوظيفة

- 1-1 بموجب هذا العقد وطبقا للشروط الوارده فيه تلقى الشركة العامل القابل لذلك الوظيفى اخصائى الموارد البشرية
- 1-2 يتعهد الطرف الثانى بان يبذل فى عمله اقصى جهده وان يؤديه على نحو مرضى للشركة .
- 1-3 يحق للطرف الاول نقل الموظف الى اى وظيفة اخرى مماثلة لوظيفته وتتناسب مع مؤهلاته وخبراته وذلك وفقا لاحتياجات العمل، وذلك بمقر الشركة الرئيسى او اى فرع من فروعها داخل جمهوريه مصر العربيه .

البند الثالث ايام وساعات العمل

ايام ومواعيد العمل هى تلك التى تحددها الشركة وفقا لتقديرها وحدها بشرط الا يزيد عدد ساعات العمل عن الحد الاقصى المحدد فى قانون العمل المصرى والقرارات الوزاريه فى هذا الصدد ولا تدخل فيه الفترات المخصصه لتناول الطعام والراحة .
للشركة الحق فى تشغيل العامل بعد ساعات العمل الرسمية اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائية .

البند الرابع مده العقد

اتفقا الطرفان على ان تكون مدة هذا العقد تبدأ من 1/1/2026م وتنتهى فى 31/12/2028م وقد اتفقا الطرفان صرحت على التالى :-ان العقد ينتهى تلقائيا بانتهاء مدته دون الحاجة لاطار من للطرف الاول ام فى حالة رغبة الطرف الاول فى تجديد العقد لمدة اخرى اكثر من ذلك يشترط ان يتم التجديد كتابه وموقع من الطرفين .

-تبدأ فترة الاختبار من تاريخ التعيين وتنتهى فى ثلاث اشهر 0 ويكون الطرف الاول خلال هذه الفترة او عن انتهائهما الحق فى انهاء هذا العقد دون حاجة الى اخطار ودون دفع تعويضات او مكافآت.

البند الخامس الاجر

تلتزم الشركة بدفع اجر شامل وقدرة 2.....جنيتها على ان يكون الاجر اساس 15.....ذلك بالاضافة الى 5.....وذلك ميزة عينيه تؤديها الشركة للعامل فى 0 اول عشرة ايام من كل شهر م ويستقطع منه كافة الاستقطاعات المقررة والتى تفرضها القوانين واللوائح والقرارات بالدوله ويخضع ويستفيد العامل للمزايا التى تقررها اللوائح الداخليه للشركة وتعديلاتها التى تقرها الشركة من وقت لآخر حسبما يترأه لها فى كل ما يتعلق فى تحديد جدول الاجور او تعديلاته او الترقيات او تقرير اداء العاملين بالشركة او غيرها من المميزات او القواعد التى تقررها الشركة للعاملين لديها . **(يقر الطرف الثانى بتنازله التام والنهائى عن اى حقوق مقرر له بموجب قانون العمل)**

ويخول العامل بموجب هذا العقد الشركة الحق في خصم نسب العامل في كافة الضرائب او اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة على الاجر الشهري المذكور وتوريد هذه المستحقات للجهة الحكوميه بالدوله .

البند السادس الاستقالة

للطرف الثانى ان يقدم استقاله كتابه للطرف الاول على ان تكون موقعه من العامل او من وكيله الخاص والمرفق بها توكيل قانونى من العامل بذلك على ان تكون معتمدة من الجهة الادارية المختصة المنصوص عليه في قانون العمل المصرى على انتهاء خدمة العامل الا بالاقرار الصادر بقبول الاستقاله في مدة عشرة ايام على ان يستمر العامل في العمل حتى انتهى المدة المذكوره للطرف الثانى العدول عن الاستقاله عدولا مكتوبا ومعتمد من الجهة الاداريه ومختصة طبقا لقانون العمل المصرى ، وذلك خلال عشر ايام من تاريخ علم العامل بقبول الاستقاله .

للطرف الاول الحق في رفض الاستقالة وعلية يلتزم الطرف الثانى باتمام مدة العقد وفي حالة انقطاع الطرف الثانى عن العمل او تركه يحق للطرف الاول اتخاذ اي اجراء قانونى للحفاظ على حقوقه .

البند السابع التدريب

- 1- في حالة حصول العامل على اى ادوات تدريبه خارج البلاد او داخلها على نفقة الشركة يلتزم العامل بما يلى :-
- 2- تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب فترة عامل ويعتبر انقطاعها عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعه عن العمل .
- 3- يعتبر تخلف العامل عن التدريب اخلا لا بمسؤوليته وواجباته الوظيفيه وتتولى ادارة الشؤون القانونية التحقيق مع العامل لتحديد الجزاءات التأديبيه للعامل.
- 4- يستحق العامل كامل اجره خلال فترة التدريب .
- 5- يلتزم العامل بالانضباط في البرنامج التدريبي لاجتياز نسبة النجاح المقرره وفي حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد المنشاه من العامل ما قامت بسداده منه مصروفات البرنامج التدريبي (يلتزم العامل بالانضباط في التدريب دون صرف اجره من العمل على ان يخصم من اجره مدة التدريب)
- 6- يلتزم العامل الذى تم تدريبه بان يقضى في العمل لدى المنشاه بالعمل مده العقد.
- 7- في حالة ان العامل قرر الامتناع عن استكمال مدة التدريب المحدده يلتزم ان يسدد كافة التكاليف التي تحملتها المنشاه.
- 8- من حق المنشاة في حالة انتهاء العامل لعلاقة العمل من جانب الزام العامل بدفع تكاليف التدريب او التاهيل التي تحملتها المنشاة .
- 9- في حالة رغبة العامل في الاستقالة من العمل يلتزم العامل قبل الموافقة على الاستقاله بدفع تكاليف التدريب .

البند الثامن الواجبات الجوهرية والمحظورات

الواجبات الجوهرية والمسؤوليات التى يتعين على العامل الالتزام بها في تنفيذه لهذا العقد هي المدرجة في قانون العمل واللائحة لنظام العمل والجزاءات المعتمدة وكذا بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة وعلى نحو ترضى الشركة تعد جميع شروط جوهرية ويوافق العامل على ان الانجاز التام لواجباته وتعهداته ومسؤوليته بصفه عامه في هذا العقد .

البند التاسع الاخطارات

ترسل كافة الاخطارات والاذنارات والمراسلات بالبريد المسجل او عن طريق المحضرين بالمحكمة او تسليمها مقابل ايصال بالاستلام على عناوين الطرفين المبينه بصدر هذا العقد ويلتزم كل طرف باخطار الاخر كتابية فور حدوث اى تغير طارئ.

البند العاشر القوانين واجبة التطبيق والاختصاص

تسرى احكام القانون المصرى بما يتضمن من قوانين التأمينات الاجتماعية والوائح التنفيذيه المعمول بها والقرارات الوزاريه على اطراف هذا العقد فيما يتعلق بكافة المسائل التي تنظمها وتخصص محاكم على اختلاف درجاته بالفصل في اى نزاع .

البند الحادى عشر العقد

يحرر هذا العقد باللغة العربية العربية من اربع نسخ يوقع كل طرف نسخه للعمل بها والثالثة لايداعها في التأمينات والرابعة للجهة الاداريه المختصة

توقيع الطرف الثانى

الطرف الاول الشركة

الاسم/

عنها السيد /

التوقيع/

بصفته/

